

PROGANADO — INFORME MAESTRO LEGAL, TRIBUTARIO Y FINANCIERO

PLAN DE NEGOCIO, ESTRUCTURA TRIBUTARIA Y BLINDAJE JURIDICO (PARA CAMILA)

1. Contexto Unificado del Negocio: ¿Qué es ProGanado y Qué Problema Resolvemos?

ProGanado es una Startup SaaS (Software en la Nube) para hatos lecheros en Colombia. Nuestro piloto real opera en una finca de Santa Rosa de Osos (Antioquia) con **163 cabezas** y **45 vacas en ordeño** diario (680 Litros/día).

Pilar del Negocio	Situación Real en la Finca	Solución Tecnológica ProGanado
1. El Dolor del Ganadero	Planillas de papel mojadas en el corral y software viejo ('El Ganadero SG') de \$3M COP lento y atrapado en un solo PC.	Digitación en 2 minutos desde celular/PC con auto-suma y sincronización en la nube.
2. Alerta Cinta Roja (\$25M)	Si leche con antibiótico entra al tanque, Colanta bota 10.000L y multa a la finca con \$25.000.000 COP.	Alerta visual y bloqueo digital de 3 días de retiro con ordeño obligatorio en balde separado.
3. Límite 100 Días Abiertos	Vaca que supere 100 días post-parto sin preñar genera sobrecostos graves de comida.	Alarma preventiva al día 90 para inseminación artificial o chequeo veterinario.
4. Modelo de Ingresos SaaS	Cobro mensual recurrente de \$119.000 COP / mes por finca lechera (\$1.19M anual).	Margen neto > 90% (Cero costo marginal por nuevo cliente en el servidor).

■ **MISIÓN DE CAMILA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO & LEGAL LEAD):** Estructurar la viabilidad contable y legal de ProGanado, blindar los Términos de Servicio contra demandas de fincas, calcular el pricing óptimo y redactar los estatutos de la S.A.S.

2. Oportunidad de Mercado y Flujo de Capital (Cuenca Norte de Antioquia):

- **El Mercado:** Los municipios de Santa Rosa de Osos, San Pedro, Entrerríos y Donmatías producen más de **3.5 millones de litros diarios de leche** para Colanta.
- **El Flujo de Dinero:** La Finca produce 680L/día ➔ Colanta liquida ~\$20.8M COP quincenales netos ➔ La Finca paga la suscripción de **\$119.000 COP/mes** a ProGanado.

SECCION 2: ESTRUCTURA TRIBUTARIA BLINDADA (0% IVA & REGIMEN SIMPLE)

VENTAJAS IMPOSITIVAS DEL SOFTWARE SAAS EN COLOMBIA

Camila, la correcta estructuración tributaria nos da una ventaja competitiva masiva sobre el software tradicional:

Elemento Tributario	Régimen Ordinario (Tradicional)	Régimen Simple de Tributación (RST) — NUESTRA ELECCIÓN
Tarifa Impuesto Renta	35% sobre la utilidad neta contable.	1.8% a 5.4% sobre Ingresos Brutos (Tarifa preferencial de servicios tecnológicos).
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Cobro forzoso del 19% si no se justifica Cloud.	0% IVA (EXCLUIDO) bajo Estatuto Tributario Art. 476 Numeral 24 (SaaS en la Nube).
Retención en la Fuente	Clientes retienen entre 3.5% y 11% en cada pago.	0% Retención: Clientes NO practican retención en la fuente a empresas en RST.
Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	Declaración y pago independiente en Alcaldía Medellín.	Integrado: El ICA de Medellín queda incluido dentro del pago único unificado del RST.

SECCION 3: MODELOS DE FACTURACION, PRICING Y PASARELAS DE COBRO

ESTRATEGIA DE MONETIZACION Y COBRANZA EN EL AGRO

Estructura de precios escalonada según el tamaño del hato lechero:

Plan de Servicio	Tamaño del Hato	Precio Mensual	Precio Anual (2 meses off)	Propuesta de Valor Incluida
Plan Tradicional	Hasta 50 vacas	\$49.000 COP	\$490.000 COP / año	Control de pesaje AM/PM básico + Alertas de parto.
Plan Hato Pro (Caso Piloto 163)	50 a 200 vacas	\$119.000 COP	\$1.190.000 COP / año	Todo lo anterior + Módulo Cinta Roja + Tareas Mayordomo WhatsApp + Importador El Ganadero SG.
Plan Hacienda Élite	>200 / Multisede	\$249.000 COP	\$2.490.000 COP / año	Todo lo anterior + Múltiples usuarios + Integración directa de tiquetes Colanta y soporte VIP.

Mecanismos de Cobranza: 1) Link Wompi/Bancolombia por WhatsApp, 2) Débito automático anual, 3) Convenio de deducción directa por tiquete Colanta.

SECCION 4: PROYECCION FINANCIERA Y UNIT ECONOMICS (36 MESES)

ESCALABILIDAD Y MARGEN NETO DE LA STARTUP

Estructura de costos marginales casi nula (\$0 costo por nuevo usuario adicional en el servidor):

Métrica Financiera	Fase Piloto (Mes 1-3)	Año 1 (25 Fincas)	Año 2 (100 Fincas)	Año 3 (350 Fincas)
Ingresos Brutos Mensuales	\$120.000 COP	\$2.975.000 COP	\$11.900.000 COP	\$41.650.000 COP
Ingresos Brutos Anuales	\$1.440.000 COP	\$35.700.000 COP	\$142.800.000 COP	\$499.800.000 COP
Costos Servidor & APIs	\$0 COP (Local)	\$1.200.000 COP (\$25 USD/mes)	\$4.800.000 COP	\$14.400.000 COP
Impuesto RST DIAN (1.8%-3.2%)	\$25.920 COP	\$642.600 COP	\$3.570.000 COP	\$15.993.600 COP
UTILIDAD NETA ANUAL	\$1.414.080 COP	\$33.857.400 COP	\$134.430.000 COP	\$440.000.000 COP
Margen Neto de la Startup	98.2%	94.8%	94.1%	88.0%

SECCION 5: INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL AGRO Y SOLIDEZ LEGAL

APALANCAMIENTO ETICO Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Módulos de IA integrados y su blindaje jurídico bajo la ley colombiana:

Módulo de IA en ProGanado	Funcionamiento Tecnológico	Marco Legal y Blindaje de Vacíos Jurídicos
1. OCR Visión de Planillas Físicas	La asistente toma foto a la libreta del mayordomo o tiquete Colanta; la IA extrae los números y llena la tabla en 2 segundos.	Ley 1581 (Habeas Data): Las fotos no se almacenan en servidores públicos de terceros; se procesan de forma anonimizada y local.
2. Asistente Zootécnico Predictivo	Modelos locales que analizan la curva de lactancia y sugieren qué vacas requieren ración extra o palpación.	Cláusula Anti-Alucinación y Ley 576/2000: Las sugerencias de IA se entregan como 'Predicciones Estadísticas Probabilísticas'. El sistema prohíbe autodiagnósticos vinculantes.
3. Generador de Tareas Mayordomo	Sintetiza la orden del día en texto natural conciso para enviarlo por WhatsApp al mayordomo.	Cumplimiento Ley 1010 de Acoso Laboral: Los mensajes se configuran para despacharse únicamente dentro del horario laboral legal de la finca.

SECCION 6: MATRIZ DE BLINDAJE JURIDICO ANTI-DEMANDAS (6 EDGE CASES)

CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN TERMINOS Y CONDICIONES

Camila, estas son las 6 cláusulas obligatorias para los Términos y Condiciones para blindar al equipo:

Riesgo / Edge Case Real	Escenario de Conflicto en la Finca	Cláusula Contractual de Blindaje que Camila debe Redactar
1. Muerte o Aborto de una Vaca	Una vaca de \$15M COP muere por un tratamiento o aborta tras una sugerencia de alerta del sistema.	Exoneración Médica (Ley 576/2000): ProGanado es solo una herramienta estadística. Las decisiones clínicas son 100% exclusivas del Veterinario colegiado. Cero indemnización por bajas.
2. Tanque Contaminado Colanta (\$25M Pérdida)	Leche con antibiótico entra al tanque frío; Colanta bota 10.000L y multa al ganadero, quien culpa a la app.	Doble Verificación Humana: La alerta digital no exime al mayordomo de marcar la pata con cinta roja y revisar el balde. El ganadero asume la responsabilidad operativa final.
3. Caída del Servidor o Pérdida de Datos	Se va el internet o se borra un historial y el ganadero demanda por lucro cesante y daño emergente.	Límite Máximo de Responsabilidad (Cap on Liability): La indemnización máxima queda topada estrictamente al valor de 3 meses de suscripción (\$360.000 COP). Cero daño emergente.
4. Demandas Laborales de Vaqueros	Un vaquero demanda a la finca por horas extras alegando que recibía tareas por WhatsApp de la app.	Indemnidad Laboral: ProGanado no es empleador ni intermediario. Los horarios y turnos corresponden exclusivamente al dueño de la finca.
5. Venta de Ganado con Datos Falsos	El ganadero vende una vaca diciendo que produce 30L según la app y el comprador demanda por estafa.	Buena Fe Declarativa: Los datos son digitados bajo juramento de veracidad del usuario. ProGanado no es entidad certificadora de genealogía.
6. Fuga de Datos por Empleados	Un mayordomo renuncia y le entrega las planillas de leche a una finca competidora vecina.	Custodia de Credenciales y Logs de Auditoría: El titular de la cuenta es responsable de la custodia de sus usuarios y contraseñas.

SECCION 7: ROADMAP DE FORMALIZACION EMPRESARIAL (\$0 COSTO)

DE PROYECTO CESDE A STARTUP FORMAL

Ruta de formalización escalonada sin gastar capital en abogados innecesarios:

Fase de Madurez	Acción Legal Requerida	Costo y Procedimiento Oficial en Colombia
Fase 0: Validación (Actual / CESDE)	Acuerdo de Cofundadores (Vesting): Contrato privado entre los 5 socios (Jeiser, Sebastián, Camila, Emilio, Hernán) que fija porcentajes de participación según entregables.	\$0 COP. Documento privado firmado entre los miembros del equipo. Establece reglas claras de propiedad del código.
Fase 1: Constitución (Al tener 3 clientes)	Creación de S.A.S. (Ley 1258 de 2008): Registro por documento privado ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia vía Ventanilla Única VUE.	\$0 COP (Matrícula Gratuita): Beneficio de la Ley 1780 de 2016 (Ley de Emprendimiento Juvenil) para fundadores menores de 35 años.
Fase 2: RUT y DIAN (Tributario)	Inscripción en Régimen Simple (RST): Simplifica renta, IVA e ICA en un solo formulario unificado anual con tarifas del 1.8% al 5.4%.	\$0 COP. Trámite digital directo en el portal Muisca de la DIAN para expedición del NIT empresarial.
Fase 3: Facturación (Producción)	Facturación Electrónica DIAN Gratuita: Habilitación del servicio gratuito de factura electrónica provisto directamente por la DIAN.	\$0 COP. Cero pago a proveedores tecnológicos externos; uso del portal institucional DIAN.

SECCION 8: PIPELINE OPERATIVO — LOS 4 ENTREGABLES DE CAMILA

CRONOGRAMA DE EJECUCION Y FUENTES OFICIALES

Camila, este es tu plan de acción definitivo para consolidar el área administrativa, contable y legal de ProGanado:

Entregable	Descripción y Alcance del Trabajo	Fuentes y Enlaces Oficiales
Entregable 1: Checklist BPG/ICA	Documento de 2 páginas con la lista de chequeo de la Resolución ICA 067449 para verificar que ProGanado cumpla todos los campos de sanidad y retiros de leche.	Portal ICA (ica.gov.co) Sección Sanidad Animal / Normatividad BPG.
Entregable 2: Simulador Colanta	Plantilla en Excel que aplique la fórmula de la Resolución 017 para liquidar quincenas de 680L diarios con bonificaciones y flete.	Resolución 017 de 2012 MinAgricultura y tiquetes de muestra de Colanta.
Entregable 3: Términos & Datos	Borrador de los Términos de Servicio SaaS incorporando las 6 Cláusulas de Blindaje contra Demandas (Muerte de vacas, tanque contaminado, cap on liability) y la Política de Datos (Ley 1581).	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC - sic.gov.co).
Entregable 4: Estatutos S.A.S.	Minuta de constitución de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) y Acuerdo de Cofundadores con distribución de equity.	Cámara de Comercio de Medellín (camaramedellin.com.co).

¡Con este informe, ProGanado se posiciona como una Startup de clase mundial con viabilidad financiera, solidez tributaria y blindaje legal total!